

MD ZAIDI BIN ISMAIL

LWN.

YAHAZIZANAMINI BINTI MAT YUSRI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Julai 2021 bersamaan 2 Zulhijjah 1442H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0060-2021]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Pn. Nurfaizah Binti Sazali daripada Tetuan Jamal Lokman & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 16/4/2021 bagi menyemak prosiding kes Tuntutan Tunggalan Nafkah Anak yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor melalui kes Saman No.: 10400-023-0421-2020.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini berbidangkuasa untuk menyemak prosiding Saman No.: 10400-023-0421-2020;
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan Saman No.: 10400-023-0421-2020 dibatalkan disebabkan Responden gagal mematuhi peruntukan di bawah seksyen 209(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] (Menghidupkan Semula Kes) dan juga Arahan Amalan No.12 Tahun 2005;
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini juga memerintahkan bahawa Responden membayar kos sebanyak RM 6,000.00 di atas tindakan mengemukakan saman kepada Pemohon yang tidak mengikut peraturan; dan
- iv. Lain-lain perintah yang difikirkan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 1/4/2021. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut-

- a) Kes tuntutan (Saman No.: 10400-023-0421-2020) tidak boleh didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan sewajarnya dibatalkan dengan kos;
- b) Sebelum ini Responden telah mengemukakan kes Saman No.: 10100-023-0213-2018, kes ini ditolak dan dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada 18/9/2019. Sepatutnya Responden memohon di hadapan Ketua

Hakim Syarie untuk menghidupkan kembali kes tersebut berdasarkan seksyen 209(4) ETMMSS 2003. Responden juga gagal mematuhi Arahan Amalan No. 12 Tahun 2005;

- c) Kes ini sewajarnya dibatalkan kerana Perintah Nafkah Anak dikeluarkan di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur melalui Kes Saman No.: 10007-055-0118-2002 pada 3/3/2003. Jika wujudnya dakwaan wujud tunggakan nafkah tersebut, tuntutan hendaklah dikemukakan di Mahkamah yang mengeluarkan perintah tersebut dan bukannya di Mahkamah Tinggi Syariah;
- d) Tuntutan tersebut tidak wajar diteruskan disebabkan perintah yang dikeluarkan telah melebihi 6 tahun dan tidak ada perintah sebarang perintah membuktikan perintah tersebut berkuatkuasa lebih-lebih lagi anak tersebut telah melepasi usia 18 tahun.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 20/7/1998 dan telah disahkan bercerai di luar Mahkamah pada 7/3/2003 oleh Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur melalui Kes Saman No.: 10007-055-0118-2002. Hasil perkahwinan, mereka telah dikurniakan seorang cahayamata perempuan. Melalui kes tersebut juga telah direkodkan atas persetujuan kedua-dua pihak tentang nafkah anak tersebut sebanyak RM3,000.00 setiap bulan.

[5] Pada 27/3/2008, Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak berjumlah RM528,530.00 dari Mac 2003 sehingga Mac 2018 melalui Kes Saman No.: 10100-023-0213-2018. Walaubagaimanapun kes tersebut ditolak dan dibatalkan kerana tiada ada apa-apa perintah Mahkamah yang membenarkan penguatkuasaan terhadap Perintah Nafkah Anak tersebut yang telah melebihi 6 tahun dari tarikh ia dikeluarkan.

[6] Berikutan daripada situasi tersebut, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Kebenaran Mengeluarkan Perintah Perlaksanaan melalui kes Permohonan No.: 10400-034-0464-2019 pada 21/11/2019 dan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 4/12/2019 telah memutuskan sepertimana berikut-

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon didengar secara sebelah pihak (ex-parte) selaras dengan peruntukan seksyen 154(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- ii. *Mahkamah membenarkan Pemohon menguatkuasakan Penghakiman Persetujuan Nafkah Anak (Saman No.: 10007-055-0118-2002) bertarikh 7/3/2003 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah di Gombak Tmur, Selangor selaras dengan peruntukan seksyen 154(1)(b) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- iii. *Mahkamah memerintahkan apa-apa permohonan/tuntutan bagi menguatkuasakan dan berkaitan dengan Penghakiman Persetujuan (Saman No.: 10007-055-0118-2002) bertarikh 7/3/2003 difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berdasarkan jumlah tunggakan nafkah anak sebanyak RM528,530.00 pada bulan Mac 2018.*

[7] Selepas memperolehi Perintah Kebenaran Perlaksanaan, Responden telah memfailkan kes baharu Tuntutan Tunggalan Nafkah Anak melalui kes Saman No.: 10400-023-0421-2020. Rentetan pemfailan kes tersebut Pemohon telah memfailkan permohonan semakan ini pada 5/4/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi

Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*

- i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
- ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara*

secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod kes Saman No.: 10100-023-0213-2018 dan kes Saman No.: 10400-023-0421-2020 . Penelitian terhadap kedua-dua fail atau rekod kes-kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti sama ada wujudnya kecacatan tatacara dan / atau prosedur terhadap prosiding kes Saman No.: 10400-023-0421-2020 segi undang-undang.

[13] Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan terhadap kedua-dua kes tersebut, terdapat beberapa dapatan yang kami temui, iaitu-

- i. Penghakiman Persetujuan Nafkah seorang anak sebanyak RM3,000.00 sebulan direkodkan atas persetujuan di dalam kes Saman No.: 10007-055-0118-2002 pada 7/1/2003 di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor.
- ii. Responden telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak tersebut berjumlah RM528,530.00 dari Mac 2003 sehingga Mac 2018 melalui kes Saman No.: 10100-023-0213-2018 pada 27/3/2008.
- iii. Pada 18/9/2019, prosiding Tunggakan Nafkah Anak tersebut ditolak atas sebab Perintah Nafkah Anak tersebut telah melebihi 6 tahun dan ketiadaan Kebenaran Pelaksanaan Perintah diperolehi oleh Responden.
- iv. Responden telah memperolehi Kebenaran Pelaksanaan Perintah melalui kes Permohonan No.: 10400-034-0464-2019 pada 4/12/2019 dan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan permohonan / tuntutan menguatkuasakan Perintah Persetujuan Nafkah Anak difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah berdasarkan amaun RM528,530.00 setakat Mac 2018.
- v. Reponden telah memfailkan kes baharu Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak melalui kes Saman No.: 10400-023-0421-2020 pada 3/9/2020.

[14] Melalui dapatan tersebut, kami berpuashati menyatakan bahawa tunggakan nafkah anak yang hendak dituntut oleh Pihak Responden bermula dari Mac 2003 sehingga Mac 2018 telah melangkaui suatu jumlah iaitu sebanyak RM528,530.00 dan jumlah tersebut suatu jumlah yang telah melangkaui bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah berdasarkan seksyen 62 EPAIS 2003 (Pindaan 2015) yang mana telah melebihi RM300,000.00.

[15] Kami juga berpuashati bahawa YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di dalam prosiding kes Permohonan Kebenaran Perlaksanaan Perintah kes Permohonan No.: 10400-034-0464-2019 pada 21/11/2019 telah mengarahkan supaya apa-apa permohonan / tuntutan untuk menguatkuasakan Perintah Persetujuan Nafkah Anak tersebut difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah sepertimana berikut-

“iii. Memerintahkan apa-apa permohonan/tuntutan bagi menguatkuasakan dan berkaitan dengan Penghakiman Persetujuan (Saman No.: 10007-055-0118-2002) bertarikh 7/3/2003 difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam berdasarkan jumlah tunggakan nafkah anak sebanyak RM528,530.00 pada bulan Mac 2018”

[16] Arahan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut, pada hemat kami tidak menyalahi tatacara dan / atau undang-undang memandangkan Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa keseluruhan (*universal*) berdasarkan peruntukan seksyen 61 EPAIS 2003.

[17] Melalui penelitian yang dibuat, kami dapati prosiding kes Saman No.: 10100-023-0213-2018 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah pada

18/9/2019 disebabkan kegagalan Responden mengemukakan Kebenaran Pelaksanaan Perintah memandangkan Penghakiman Persetujuan Nafkah Anak tersebut telah melebihi 6 tahun untuk dilaksanakan. Oleh yang demikian, pemfailan kes tersebut adalah bersifat pra-matang semasa difailkan dan sewajarnya dibatalkan.

[18] Pembatalan kes tersebut bukanlah dibuat berdasarkan seksyen 121 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] atau berdasarkan seksyen 95 ETMMSS 2003. Oleh yang demikian, kami berpendapat pembatalan kes tersebut tidaklah tertakluk kepada seksyen 209(4) ETMMSS 2003 bagi pemfailan kes Tunggakan Nafkah Anak tersebut melalui/ kes Saman No.: 10400-023-0421-2020.

[19] Hasil penelitian yang dibuat, kami berpuasahati bahawa Responden telah memperolehi Kebenaran Pelaksanaan Perintah melalui kes Permohonan No.: 10400-034-0464-2019 pada 21/11/2019. Kebenaran telah membolehkan Responden untuk membuat sebarang tindakan pelaksanaan dan / atau penguatkuasaan terhadap Penghakiman Persetujuan Nafkah Anak (Kes Saman No.: 10007-055-0118-2002) bertarikh 7/1/2003.

[20] Melalui ulasan yang telah kami kemukakan, kami berpuasahati bahawa tindakan Responden memfailkan prosiding kes Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak melalui kes Saman No.: 10400-023-0421-2020 pada 3/9/2020 tersebut bertepatan dengan tatacara dan undang-undang.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

[2] Prosiding kes Saman No.: 10400-023-0421-2020 boleh diteruskan prosidingnya di Mahkamah Tinggi Syariah.

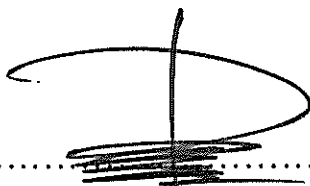
Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

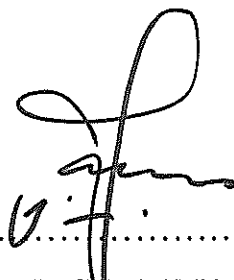
Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

